

sed^{105c} erga socios tyrannidem exerceant, ne^{106d} (quod absit) nec¹⁰⁷ karitate, sed cum quadam^{108e} iactantiae temeritate, nec cum gratiarum actione, sed cum quadam iudiciaria inuentione stipendia ab eis exigant. Obseruandum^{109f} modis omnibus est^{110g}, ut, si quando eis peragrandae parrochiae necessitas incumbit, in confirmandis hominibus, in inquirendis rebus emendatione dignis, in predicatione uerbi Dei, in lucris animarum potius quam in depredandis et spoliandis hominibus et scandalizandis fratribus operam dent. Et¹¹¹ si quando eis ad peragendum ministerium suum a subditis aut a^{112h} fratribus aliquid accipiendum est, hoc summo opere obseruare debent, ne quem scandalizent aut grauent. Tanta ergo discretio in hac re tenenda est, ut¹¹³ⁱ uerbi Dei predicator¹¹⁴, ubi¹¹⁵ proprii sumptus desunt, a fratribus accipiat, et idem^{116k} fratres illius potentia non grauentur, exemplo apostoli¹¹⁷ Pauli, qui, ne quem grauaret, arte et manibus victum querebat.

C. VIII. *Ultra duos solidos a parrochianis ecclesiis episcopus non presumat accipere*¹¹⁸.

Item ex Concilio Tolletano VIII. [c. 4.]^{119a}

Inter cetera denique, que communi consensu nos conferre competenter oportuit, querimonias etiam parrochialium presbiterorum Gallitiae^{120b*} prouinciae solertissime discernere¹²¹ decuit¹²², quas contra pontificum suorum rapacitates necessitas, ut conperimus, tandem compulsi in publicum examen deferri¹²³. Hii enim pontifices, ut euident¹²⁴ inquisitio patefecit, indiscreto moderamine parrochitanas^{125c} ecclesias pregrauentes, dum in exactionibus superfluis^{126d} frequenter¹²⁷ existunt¹²⁸, pene usque ad exinanitionem extremae uirtutis quasdam basilicas perduxisse probantur. Ne ergo fiat de cetero quod constat hactenus inordinate presumptum, non amplius quam duos solidos unusquisque episcoporum prefatae¹²⁹ prouinciae per singulas dioceses uel^{130e} basilicas iuxta sinodum Bracarensem¹³¹ annua illatione sibi expetere^{132f} inferri, monasteriorum tamen basilicis ab hac solutionis expensione^{133g} seiunctis. §. 1. Cum¹³⁴ uero episcopus diocesim¹³⁵ uisitat, nulli pre multitudine onerosus existat, nec umquam quinquagenarium** numerum euectionis¹³⁶ excedat, aut amplius quam una die per unamquamque basilicam remorandi¹³⁷ licentiam habeat. §. 2. Quicumque uero pontificum eorundem aliter quam decreuimus^{138h} agendum presumpserit, correctioni¹³⁹ⁱ proculdubio canonum subiacebit tamquam¹⁴⁰ constitutionum^{141k} sinodaliū transgressor¹⁴² et priscorum Patrum edictorum¹⁴³ corruptor.

C. IX. *Sacerdotes ab episcopis suis*¹⁴⁴ *ultra modum non grauentur.*

*Item Gregorius Episcopus Siciliae, [lib. XI. ep. 20.]*¹⁴⁵

Relatum est nobis, sanctae memoriae decessoris mei

EDITIO ROMANA.

Causa X. Quest. III. c. 7. c) damnosam erga subd. seu d) nec e) (quad. ... sed cum: deest;) sed cum quad. iudic. stipend. invectione f) Observ. etiam g) est: deest h) a: deest i) ut et k) item — c. 8. a) Tol. VII. b) Galliae* c) parrochianas d) superflui e) suae f) expetat g) pensione h) decernimus i) correptioni k) constitutorum — c. 9. a) eisdem — c. 10. a) Papa: deest b) praeparari — Causa XI. a) sui: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VIII. * Gallitiae: In conciliis impressis et aliquot Gratiani exemplaribus legitur: *Gallitiae*. In aliis autem et emendationibus, atque in codice conciliorum Lucensi regio habetur: *Gallitiae prouinciae*. Nam eo tempore archiepiscopus Narbonensis et eius prouinciae episcopi ad synodos Toletanas conveniebant, quod ex subscriptionibus Toletani III. apparet. In eo enim Nigetius Narbonensis metropolitani, Sergius episcopus Carcassonnensis, et Nebridius episcopus Agathensis, et procuratores Magalonensis et Nemausensis episcoporum subscribunt. Eiusdem quoque metropolitani, et ipsius prouinciae episcoporum subscriptiones in IV. et VI.

temporibus per Seruum dei diaconem, qui tunc¹⁴⁶ ecclesiastici patrimonii curam gessit, fuisse dispositum¹⁴⁷, ut sacerdotes per uniuersas¹⁴⁸ uestras dioceses constituti, quociens ad consignandos infantes egredimini, ultra modum grauari minime debuissent. Summa enim prefixa fuerat¹⁴⁹, uobis, ut audio, consentientibus, que ab eis^{150a} sacerdotibus pro labore clericorum dari debuissent. Atque hoc, quod¹⁵¹ tunc placuit, sicut nunc dicitur, minime custoditur. Unde fraternitatem uestram admoneo, ut subiectis uestris graues non studeatis existere.

C. X. *Secundum loci mediocritatem episcopis conuiuium parentur.*

Item Pelagius Papa Cresconio Illustri^{152a}.

Illud magnitudinem tuam minime uolumus ignorare, quod Siracusanae ciuitatis episcopus inter alia, que in cautionum suarum pagina spopondit, hoc etiam specialiter sub interpositione penae legitime promissis legitur¹⁵³, numquam se a quolibet diocesis suae presbitero ultra duos solidos cathedratici nomine petiturum, nec per¹⁵⁴ quamlibet aliam occasionem quicquam in eius dispendio se esse gesturum. Quod magnitudo tua non solum a predicto episcopo, sed de omnium episcoporum Siciliae personis competenti sollicitudine custodire non desinat, nec ipsa quoque prandia enormia fieri, sed secundum mediocritatem loci uniuscuiusque episcopo ad consignationem¹⁵⁵ uenienti susceptionis parare^{156b} conuiuium, quia nec eo pretextu¹⁵⁷ pauperibus incuti dampna uolumus aut qualibet ratione permittimus.

CAUSA XI.

GRATIANUS.

Clericus aduersus clericum questionem de prediis agitauit, quem ad ciuilem iudicem producere uoluit reus non nisi ante iudicem ecclesiasticum stare uolebat; actor uero potentia ciuilibus iudicis illum a possessione sua deiecit. Quo audito episcopus eum ab officio¹ suspendit; ille contempta episcopi sui^{2a} sententia officium suum administrauit. Hoc comperto episcopus³ sine spe restitutionis in eum sententiam dedit. (Qu. I.) Hic primum queritur, utrum clericus ante⁴ ciuilem iudicem sit producendus? (Qu. II.) Secundo, si producendus non est, an hec culpa sit digna suspensione? (Qu. III.) Tertio, si digna non fuerit, an contemptorem sententiae sui episcopi irreparabiliter oporteat deponi?

QUESTIO I.

GRATIANUS.

I. Pars. Quod clericus apud seculares iudices accusandus non sit, Gaius Papa, [epistola ad Felicem Episcopum cap. 2.], scribit, dicens⁵:

Toletanis conciliis impressis leguntur, ut illae, quae in manuscriptis habentur, omittantur.

** Quinquagenarium: In variis editionibus huius concilii legitur: *quinarium*. Verum in codice Lucensi regio, uno Vaticano, et altero bibliothecae Dominicae manuscriptis, et uetustis exemplaribus Gratiani, et Burchardo, et Iuone est: *quinquagenarium*. Et hanc lectionem secutus est Innocentius III. in concilio Lateranensi, c. *Quam apostolus*. X. de cens. et exact.

Causa X. Quest. III. can. 7. 105) Codd. et Edd. coll. o. orig. 106) Codd. et Edd. coll. o. 107) cum: deest: orig. 108) Codd. et Edd. coll. o.; sed in G Edd. coll. o. legit. cum quadam grat. act. 109) Codd. et Edd. coll. o. 110) ABCDF orig. 111) Sed: EG 112) BDEG orig. 113) Codd. et Edd. coll. o.; sed in Edd. coll. o. et ap. Böhm. uerbi deest, ita ut R. immerito a Corr. insertum esse censuerit. 114) praedicatione: H; praedicatori: EG 115) si: DEGH; ubi: deest: C 116) ABCDEFGH 117) add.: beati: EF; Pauli: deest: EH || can. 8. 118) exigere: AB; accipere uel exigere: EGH 119) Codd. coll. o. Coll. tr. P.; hab. ao. 646. ap. Brunus I, 263.; Coll. tr. P. II, 41, 2.; Coll. tredec. Part. I, 181. 120) ABF Mansi Coll. tr. P. (Mansi ait: hanc lectionem retinui cum infra dicatur hoc decerni ex decreto Conc. Bracaren., sub cuius metropoli erat Gallitiae); Gallitiae: orig. Hisp. 121) decernere: DEG 122) decuit: AB Coll. tr. P.; decreuimus: DEG Ed. Bas. 123) deferre: orig. Hisp. 124) add.: eorundem: Edd. coll. o. 125) CDFH Ed. Bas. orig. Hisp. Coll. tr. P. 126) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. Corr. 127) frequentes: Edd. Bas. Lugd. II. III. Corr. 128) existant: orig. Hisp. 129) privatae (?): Coll. tr. P. 130) Codd. et Edd. coll. o. pr. GH (dioc. suae); — Coll. tr. P. 131) supra c. 1. 132) Forig. Hisp.; in Codd. coll. o. et Coll. tr. P. fortasse per errorem scribae legit: expectet 133) Codd. coll. o. pr. D; — Edd. Ven. I. Par. Lugd. Coll. tr. P.; expressione: D Edd. Arg. Nor. Ven. II.; solutionis pensione: Corr. 134) Reg. I, 8.; Burch. I, 86. (usque ad §. 2.) Ivo Decr. V, 192. (usque ad §. 2.) 135) add.: suam: Reg. Burch. Ivo Decr. 136) euectionis: Edd. Arg. Nor. Ven. II. 137) morandi: Edd. coll. o. 138) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 139) Codd. et Edd. coll. o. pr. F — orig. ap. Mansi 140) qua: orig. Hisp. 141) Codd. et Edd. coll. o. orig. Hisp. Coll. tr. P. 142) transgressores (et: deest): orig. Hisp. 143) edicti: Corr.; edictis corripiendis oportet: orig. Hisp. || can. 9. 144) suis: deest: ABEGH 145) in AB per errorem legit.: episcopos. — Ep. 18. scr. ao. 603. lib. XIII. Ed. Maur. — Jaffé no. 1502. 146) iam tunc: orig. 147) depositum: ABO 148) diuersas: orig. 149) fuit: AB 150) Codd. coll. o. pr. AB (episcopis sacer, pro laboribus) 151) quod: deest: ABC || can. 10. 152) Codd. coll. o. — fragm. cf. Pelagii II. cf. supra ad c. 4. — Jaffé no. 701. — Ans. VI, 171. (168.) 153) relegitur: Ans. 154) pro qualib. alia occasione: EGH 155) add.: consecrationem uel: ib. 156) BDEFGH Ans. 157) contextu: AB

Causa XI. 1) add.: suo: AB 2) Codd. coll. o. 3) ep.: deest: AB 4) ante: deest: ib. Causa XI. Quest. I. can. 1. 5) Gelasius: EGH; — Capit. Pseudois., c. 3. ap. Hinschius p. 214. — Jaffé no. CXV.

C. I. *Apud secularem iudicem nullus clericus conveniatur.*

Nemo umquam episcopum⁶ aut reliquos^{7a} clericos apud iudicem secularem⁸ accusare presumat.

[PALEA⁹. C. II.]

Nullus¹⁰ iudicum neque presbiterum, neque diaconum, aut clericum ullum, aut iuniores¹¹ ecclesiae sine licentia¹² pontificis per se distringat aut condemnare¹³ presumat. Quod si fecerit, ab ecclesia, cui iniuriam inrogare dinoscitur, tandiu sit sequestratus, quousque¹⁴ reatum suum agnoscat¹⁵ et emendet.]

C. III. *De eodem.*

Item Marcellinus Papa, [epist. II.]¹⁶

Clericum¹⁷ cuiuslibet ordinis absque pontificis sui permissu nullus presumat ad seculare iudicium^{18a} attrahere, nec laico quemlibet clericum liceat accusare.

C. IV. *Ab eis quisque iudicandus est, quos sibi¹⁹ iudices elegerit²⁰.*

Item ex Concilio Niceno²¹.*

Iudices^{22a} alii²³ non debent esse, nisi^{24b} quos ipse, qui inpetitur, elegerit²⁵, aut quos suo consensu^{26c} hec sancta sedes aut eius primates auctoritate huius sanctae sedis delegaverint.

C. V. *Ad secularia iudicia nullus clericus est pertrahendus.*

Item Valentinianus, Theodosius et Archadius^{27a}.

Continua lege sancimus, ut nullus²⁸ episcoporum uel eorum, qui ecclesiae necessitatibus seruiunt, ad²⁹ iudicia siue³⁰ ordinariarum siue extraordinariorum iudicum pertrahantur^{31b}. Habent³² illi suos iudices, nec quicquam his publicis est³³ commune cum legibus³⁴. Item³⁵: §. 1. Constantinianus^{36c} presidens* in sancta synodo, quae apud Nicenam^{37d} congregata est^{38e}, cum querelam quorundam³⁹ conspiceret⁴⁰ coram se deferendam^{41f}, ait: Vos a nemine diiudicari potestis, quia ad Dei iudicium solius reseruamini.

EDITIO ROMANA.

Causa XI. Quest. I. c. 1. a) alios — c. 3. a) saecularem iudicem — c. 4. a) Iud. autem b) quam c) cum consensu — c. 5. a) Arcad. Imppp. AAA. b) pertrahatur c) Const. imperator d) Nicaeam e) erat f) delatam — c. 8. a) amissionis — c. 9. a) enim cleric. b) Item Cod.

NOTATIONES CORRECTORUM.

Causa XI. Quest. I. C. II. * Apud Burchardum, et in aliquot Gratiani codicibus ex his, qui hanc Paleam habent [ita in Ed. Bas.], et in Decretalibus, tit. de foro competenti c. 2., citatur ex concilio Parisiensi c. 10. Verum in concilio Remensi Trosleiano c. 6. refertur ex Capitularibus, in quibus habetur bis, id est lib. 6. c. 154. et l. 7. c. 139. Simile quid legitur in concilio Aurelianensi IV. c. 20. et in Autissiodorensi c. 43.

C. III. * Clericum: In epistola Marcellini secunda, et concilio Aurelianensi III., ubi hoc repetitur, et in Panormia sic legitur: *Clericus cuiuslibet ordinis absque pontificis sui permissu nullum praesumat etc.* Verum ob glossas et citationes doctorum nihil est mutatum.

C. IV. * In concilio Niceno hodie canon hic non habetur: sed fuisse olim plures canones illius concilii supra dist. 16. c. *Septuaginta*. est adnotatum. Quorum partem refert Iulius in rescripto contra orientales, ubi numero 34. habetur hoc caput, et ex eo citatur in Polycarpo.

C. V. * Praesidens: Quam humiliter ibi se gesserit Constantinus, docent Eusebius lib. 2., de vita ipsius, cap. 10., Sacrates lib. 1. c. 5., Theodoretus l. 1. c. 7.

C. VI. * Aut in episcopi sui: In concilio Matisconensi legitur: *aut in episcopi sui, aut in presbyteri, aut in archidiaconi praesentia finiatur.*

Causa XI. Quest. I. can. 1. 6) episcopos: AB 7) Codd. et Ed. coll. o. 8) iudices saeculares: orig. || can. 2. 9) Haec Palea deest: Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est; c. 4. Conc. Paris. V. hab. ao. 614. ap. Bruis II, 256. — Ben. Lev. II, 156.; III, 139.; — c. 3. Comp. I. c. 2. X. de foro comp. — Burch. XVI, 22. (ex C. Paris.) 10) ut null. : Burch. 11) minores: Ed. Arg. Ven. II.; add.: cultores: F Ed. Bas. 12) scientia: orig. Burch. 13) damnare: orig. 14) quam diu: ib. 15) corrigat: orig.; cognoscat: Mansi || can. 3. 16) Marcellus: DEGH; — Caput Pseudois. c. 3. ap. Hinschius p. 221. — Jaffé no. CXVII. — Ans. III, 22.; (can.: quaecunque contentiones); Ivo Pan. IV, 31.; Cues. V, 34. 17) add.: vero: Ans. 18) Codd. coll. o. Ed. Bas. Corr. orig. Ans. Ivo || can. 4. 19) libet: AB 20) elegit: CDF 21) Caput Pseudois. Decr. Iulii P. c. 18. ap. Hinschius p. 473. — Jaffé no. CXL. 22) Codd. coll. o. Ed. Bas. Turresc. 23) al.: deest: Ed. coll. o. pr. Bas. 24) Codd. et Ed. coll. o. orig. 25) eligat: CH; elegit: DEG 26) Codd. et Ed. coll. o. || can. 5. 127) Codd. coll. o.; Valentinus: AB; — imo Const. Symond. III. in Ed. Haenel. — Ans. III, 109.; Polyc. I, 19. a Corr. et R. immerito citatur. cf. Hüffer 103. 28) sanc. nomen ep.: orig. 29) ne ad: orig. 30) sive: deest: AB 31) Codd. coll. o. pr. EG; — Ans.; protrahantur: EG 32) add.: enim: Ed. Ven. I. II. Pur. Lugd. 33) est: deest: Ans. 34) finis canonis: Ans. 35) Rufinus hist. eccl. lib. X. c. 4. 36) Codd. coll. o. pr. CD; — Ed. Arg. Bas. 37) Codd. coll. o. 38) ib. 39) add.: clericorum: Ed. Bas. Lugd. 40) prospiceret: EGH 41) Codd. et Ed. coll. o. || can. 6. 42) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est. — 43) hab. ao. 581. (cf. Hefele Conc. Gesch. III, 32.) ap. Bruis II, 243.; — Burch. XVI, 21. 44) add.: ut: Burch.; ut nullus clericus ad iud. saec. quemcumque alium fratrem de clericis accusare: orig. 45) add.: in: orig. 46) vel: ib. 47) quicunque: orig.; quicunque: Burch. 48) implere: F Ed. Bas. orig. Burch. 49) iunior: orig. Burch. 50) una: Burch. 51) ictibus: F Ed. coll. o. Corr. 52) conclusiones: F Ed. coll. o. orig. || can. 7. 53) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu poster. saeculi in marg. scripta est. 54) Caput Pseudois. c. 3. ap. Hinschius p. 221. — Jaffé no. CXVII. — Ans. ded. III, 171. (163.); Burch. III, 139. (135.); Ans. III, 22.; Ivo Decr. III, 205.; Coll. tr. P. I, 28. 1.; Coll. tredec. P. IX, 35. 55) add.: ergo: orig. Ans. ded. Burch. Ivo 56) inde ab hoc loco alia sequuntur, et quae in Palea exstant desiderantur: Ans. ded. Ans. Coll. tr. P. 57) add.: sanctae: Ivo || can. 8. 58) ante: AB 59) Iulian. no. 436. (c. 19. Nov. Iustin. 115.) — in Ed. Haenel; — Auth. nullus episcopus. Cod. de epp. et cler. — Jaffé no. CLXXXV. — Burch. I, 163.; Ivo Decr. V, 278.; ib. 369. (de lib. constitut.); Coll. tredec. P. IX, 61. 60) quemv.: deest: AB; quemlibet: EGH 61) add.: nisi imperialis iussio praecesserit: orig. Ivo 369. 62) haec: D Ed. Bas. 63) Codd. et Ed. coll. o. orig. Burch. Ivo 369. 64) rorum et cing.: CF Ed. coll. o.; cing. et XX. librarum auri: Ivo 369. 65) plectatur: Ivo 369. || can. 9. 66) ex apocrypho constituto Silvestri c. 5. ap. Hinschius p. 449. — Burch. II, 204. (206. ex Conc. Tribur.). Ivo Decr. VI, 278. (ex C. Trib.). Ivo Pan. IV, 89. (can.: Sylvester P.); Coll. tredec. P. IX, 171.; — Ans. III, 23. a R. (non tamen a Corr.) immerito citatur. 67) add.: autem: Ivo Pan. 68) laici adu. clericum: Ivo Decr. 69) accipiat: ABEGH Ed. Bas.; suscipiat: Burch. Ivo Pan. Decr.; finis canonis: Burch. Ivo Decr. 70) Ans. VIII, 171. 71) Codd. et Ed. coll. o.; etiam cler.: Corr.; vero cleric.: Ivo Pan. 72) examinaret: Ivo Pan. 73) in nullo Cod. invenitur hoc loco signum quo Gratiani dicta distingui solent; in AB notus est canon, cum rubr.: Cod. lib. etc. 74) Codd. coll. o. 75) l. 8. Cod. Theod. (11, 39.); l. 7. Cod. Iust. (1, 3.)

[PALEA⁴².C. VI. *De eodem.*

Item ex Concilio Matisconensi I., c. 8.⁴³

Nullus⁴⁴ clericus alium clericum ad iudicem secularem accusare, aut ad causam dicendam trahere quocumque modo presumat, sed omne negotium clericorum aut in episcopi sui*, aut presbiterorum⁴⁵ cum⁴⁶ archidiaconi presentia finiatur. Quod si quis⁴⁷ clericus hoc adimplere⁴⁸ distulerit, si minor⁴⁹ fuerit, uno⁵⁰ minus de quadraginta ictus⁵¹ accipiat, si vero honoratior, triginta dierum inclusione⁵² mulctetur.]

[PALEA⁵³.C. VII. *De eodem.*

Item Marcellinus* ep. II. ad Episc. orientales⁵⁴.

Quicumque⁵⁵ contentiones inter Christianos ortae fuerint, ad ecclesiam deferantur, et ab ecclesiasticis uiris terminentur⁵⁶. Et si obedire** noluerint, quousque obediant a liminibus ecclesiae⁵⁷ excludantur.]

C. VIII. *Neque pro civili, neque pro criminali causa episcopus apud⁵⁸ civilem iudicem producat.*

Item Bonifatius ad Episcopos Galliae⁵⁹.*

Nullus episcopus neque pro civili, neque pro criminali causa apud quemvis⁶⁰ iudicem siue civilem siue militare producat⁶¹ uel exhibeatur⁶². Magistratus enim, qui hoc⁶² iubere ausus fuerit, amissione^{63a} cinguli⁶⁴ condemnatione plectetur⁶⁵.

C. IX. *Quilibet clericus non est in publico examinandus.*

Item Silvester Papa [in Synodo Romana, c. 14.]⁶⁶.*

Testimonium⁶⁷ clerici⁶⁸ aduersus laicum nemo recipiat⁶⁹, nemo⁷⁰ clericum^{71a} quemlibet in publico examinare presumat⁷² nisi in ecclesia.

[Gratian.]⁷³ Codicis^{74b} libro I. titulo de episcopis et clericis Imperator Theodosius⁷⁵: Nec honore, nec legibus episcopus

Verum in prima collectione Decretalium Bernhardi, tit. de foro competenti c. 2., caput hoc refertur eodem modo atque in hac Palea.

C. VII. * Item Marcellinus: In vulgatis citabatur ex Bonifacio ad episcopos Galliae, sed in aliquot vetustis legitur: *Marcel.* [Marco Pap.: Ed. Bas.]. Est enim hoc caput in II. epistola Marcellini, et ipsi tribuit Ivo; sequens autem est, quod in vetustis Gratiani exemplaribus, et a Burchardo, et Ivone citatur ex Bonifacio ad episcopos Galliae, ut ibi etiam dicitur.

** Et si obedire: Haec usque ad finem non leguntur in ipsa epistola, sunt tamen apud Burchardum et Ivonem.

C. VIII. * Hoc adscribebatur Marcello, sed, ut dictum est in proxima superiore notatione, in vetustis codicibus Gratiani, et apud Burchardum, et Ivonem part. 5. c. 278. tribuitur Bonifacio, et sic est mutatum. Fere eadem habentur apud Iulianum antecessorem novell. 123. cap. 10., quod in aliis, quae nomine Bonifacii citantur, solet evenire. Et Ivo eadem parte c. 369. hoc ipsum caput citat ex libro constitutionum, additis nonnullis verbis, quae sunt apud Iulianum.

C. IX. * In synodo Romana sub Silvestro c. 14., et in Panormia legitur eodem modo atque apud Gratianum, ac propterea nihil est mutatum. Verum in epilogo eiusdem concilii habetur: *Testimonium laici aduersus clericum nemo recipiat.* Et eodem modo legitur in capitulis Hadriani c. 72., in concilio Tribur. c. 4., et ex ipso apud Burchardum et Ivonem.

ad testimonium^{76c} flagitetur. §. 1. Item^{77d}: Episcopum ad testimonium dicendum admitti non decet⁷⁸, nam et persona honoratur^{79e}, et dignitas sacerdotis excepta confunditur^{80f}.

*Novella Constitutio*⁸¹.

Non^{82g} flagitetur⁸³ ad testimonium iureiurando^{84**} sed euangelis tantum coram positus. §. 1. Item: Sed iudex mittat ad eum⁸⁵ ex⁸⁶ suis ministris, ut⁸⁷ propositis sacrosanctis euangelis, secundum quod decet sacerdotes, dicant^{88h} que nouerunt⁸⁹ⁱ.

C. X. Clericus ad civilem iudicem clericum producens^{90a} anathema sit.

Idem^{91b}.

Si quis clericus accusans clericum in curiam introierit⁹², anathema sit⁹³.

Gratian. Subaudiendum est, si publicorum iudiciorum cognitionem petierit; episcopale namque iudicium nichil obest ab inperatore postulare.

Unde in Cartaginensi Concilio VIII. legitur^{94*}:

C. XI. Proprio priuatur honore publici iudicii cognitionem ab inperatore postulans.

Placuit, ut quicumque ab inperatore cognitionem publicorum iudiciorum petierit⁹⁵, honore proprio priuatur. Si autem episcopale iudicium ab inperatore postulauerit, nichil ei obsit.

Gratian. Sic et sequentes⁹⁶ auctoritates intelligendae sunt, quibus clericorum causas non nisi clerici cognoscere iubentur.

Unde Gelasius Papa scribit Zeiae Comiti^{97a}:

C. XII. A seculari iudice clericus non est audiendus.

Christianis gratum semper debet esse, quod ab eorum poscitur dignitate prestandum, quia⁹⁸ Deo seruientibus beneficium negare non conuenit. Silvester^{99b} atque Faustianus¹⁰⁰, qui se a cunabulis¹⁰¹ clericos confitentur, a Theodora se obrimi conqueruntur per uolentiam, quod^{102c} dicant^{103d} se ingenuos atque¹⁰⁴ auctore Deo¹⁰⁵ pristinae conditionis nexibus absolutos, in sortem determinatae iterum seruitutis additi¹⁰⁶, ac^{107e} per auctoritatem regiam contra leges publicas, cum clericali cingulo olim^{108f} tenerentur astricti, per archidiaconem urbis Grumentinae esse conuentos, cum constet eum, qui celestem militem pulsat, non nisi eius forum debere sectari. Et ideo, dilecte^{109g}, depensae^{110h} salutationis affatu, supradictos clericos¹¹¹ tibi¹¹² commendo, ut, si ad delegatorum iudicium eorum aduersarii¹¹³ uenire contempserint, sublimitatis tuae tuitione uallentur, ne quid illis aut subreptio, aut inimica legibus uolentia necessitatis in-

ponat, quia qui iudicium refugit apparet eum¹¹⁴ de iustitia diffusum.

C. XIII. Non nisi ad episcoporum iudicium clericus deuocetur^{115a}.

Idem Crispo^{116b} et *Sabino Episcopis*¹¹⁷.

Silvester et Faustinianus¹¹⁸ ecclesiae Grumentinae clerici lacrimosa nobis insinuatione conuesti sunt, libertatem sibi domini sui benignitate concessam heredum eius obpressionem pulsari, sibi¹¹⁹ in clericatus officio pene a¹²⁰ cunabulis seruientibus, etiam manumissore uiuente, in eodem actu nichilominus constitutis, diuinis ministeriis inpendere seruitium non licere, cum, si petitionem ueritas subsequatur, contra patris et auctoris¹²¹ sui factum uenientibus ut indignis hereditas legibus auferatur, nec eis liceat¹²² hereditatem capientibus contra auctoris sui¹²³ prosilire iudicium. Et ideo, fratres karissimi, quoniam se etiam ab archidiacono predictae^{124c} ecclesiae queruntur¹²⁵ obpressos, qui per eorum absentiam moderatoris iudicium promisit eos esse secuturos, calcatis omnibus^{126d}, et que^{127e} contra leges diuinas et publicas pulsatis¹²⁸ forum suum putauit auferri, in uestro¹²⁹ iudicio, quisquis ille est, qui clericum¹³⁰ laceraserit^{131f}, adueniat, ut ecclesiae iura, que uetusti principes assidua sanctione firmauerunt¹³², inpetitis clericis non negentur.

C. XIV. Ante civilem iudicem sacerdotes non accusentur.

*Item Alexander omnibus orthodoxis*¹³³, per diuersas provincias Christo Domino famulantibus, [ep. I. c. 1.]¹³⁴

Relatum¹³⁵ est ad huius sanctae¹³⁶ et¹³⁷ apostolicae sedis apicem, cui summarum dispositiones causarum et omnium negotia ecclesiarum ab ipso Domino¹³⁸ tradita sunt, quasi ad caput, ipso¹³⁹ dicente^{140a}: „Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo ecclesiam meam,“ quod quidam emuli Christi, eiusque sanctae ecclesiae¹⁴¹ insidiatores, sacerdotes¹⁴² Dei ad iudices publicos accusare presumant¹⁴³, cum magis apostolorum Christianorum causas ad ecclesias deferri et ibidem terminari¹⁴⁴ precipiat. Taliter preuaricantes preuaricauerunt^{145b} in Deum¹⁴⁶ suum, et non obediunt¹⁴⁷ preceptis¹⁴⁸ eius.

C. XV. Actor forum rei sequatur.

Item Pelagius^{149a} *Benegesto Defensori*¹⁵⁰.

Experientiae tuae presenti auctoritate mandamus, ut in causis, in quibus quilibet ecclesiastici officii persona loco petitoris existit quemquam laicum pulsatura, apud suae provinciae iudicem suas proponere¹⁵¹ non deserat¹⁵² actiones.

EDITIO ROMANA.

Causa XI. Quest. I. c. 9. c) test. dicendum d) Item dixit e) dehonatur f) confundetur g) Episcopus non h) dicat i) noverit — c. 10. a) perducens b) Item Silvester in epilogo Concilii Romani — c. 12. a) Ezechiae b) Silv. itaque c) qui d) dicunt e) et f) olim: deest g) dilecte fili h) depenso — c. 13. a) vocetur b) Crispino c) dictae d) om. rationibus e) que: deest f) lacerat — c. 14. a) dicente principi apostolorum Petro: b) praevaricati sunt — c. 15. a) Pelag. Papa

NOTATIONES CORRECTORUM.

** Iureiurando: Dictio haec non est in Novella. Et verba graeca, quae ad hoc faciunt, sunt haec: οὐδὲν δὲ τῶν ἀρχόντων ἐξέταται τοὺς θεοφιλεστάτους ἐπισκόπους ἀναγκάζειν εἰς δικαστήριον παρὰ τὴν ἐκκλησίαν ἐν τῷ νῦν μαρτυρεῖται; id est: Praeterea nulli magistratum licebit

Dei amantissimos episcopos cogere, ut perhibendi testimonii causa in ius prodeant.

C. XI. * In antiquis etiam codicibus citatur Carthaginense VIII., quo nomine videtur significari concilium Milevitanum, in quo caput hoc exstat cap. 19.

Causa XI. Quest. I. can. 9. 76) Codd. et Edd. coll. o. orig. 77) Codd. coll. o.; item: deest: AB 78) licet vel dec.: EGH 79) ABCDF; inhonoratur: Edd. Bas. Lugd. Corr.; oneratur: EGH Edd. rel. 80) Codd. coll. o. orig.; exempta confunditur: Corr. 81) item C. N.: AB; — Auth. sed iudex Cod. de app. et cler. — cf. Julian. ep. nov. 115. c. 9. in Ed. Haenel. c. 435. — Ivo Decr. V, 369. 82) Codd. coll. o. pr. D 83) efflagit: EFGH 84) iureiurandum: AB 85) eos: Auth. 86) eum: AB; quosdam ex (de: orig.) suis: C orig. 87) et: AB 88) Codd. et Edd. coll. o. orig., ubi add.: ea; dicant quod: EGH 89) Codd. coll. o. Ed. Bas.; noverit: Codd. coll. rel. orig. || can. 10. 90) Codd. coll. o. 91) Codd. coll. o.; item: AB; — ex apocrypho const. Silvestri c. 5. ap. Hinschius p. 450. — Jaffé no. CXXXII. — Ans. VII, 170. (can.: nemo clericus) 92) introduxit: EH 93) auspicat: orig. Ans. || can. 11. 94) imo ex Conc. Carth. XI. hab. a. 407. (cf. Maassen Gesch. I, 165.) in Hisp.: in Conc. Milevi. c. 19. — Ans. ded. III, 151. (158.) 95) petierint ... priventur. ... postulaverint: AB 96) consequentes: EGH || can. 12. 97) CD Corr. orig.; Zecliae: AB; Petro: F; Pelagius ... Zeclae: EGH. — Caput Gelasii a. 494. 495. scr. ap. Thiel p. 390. — Jaffé no. 431. — Coll. tr. P. I, 46, 42. 98) quoniam: AB 99) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 100) Faustianus: AB; Faustinus: F 101) ab incunabulis: Coll. tr. P. 102) Codd. coll. o. Coll. tr. P.; eo quod: Ed. Bas.; quia: Edd. Lugd. II, III. orig. 103) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 104) atque: deest: orig. 105) Deo: deest: Coll. tr. P. 106) adici: AB Edd. Nor. Ven. I. add.: se: EGH 107) Codd. coll. o. pr. CD; — Coll. tr. P. 108) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 109) Codd. et Edd. coll. o. pr. Lugd.; — Coll. tr. P. 110) DEFGH Edd. coll. o.; dispensae: AB; impensae: C 111) supradictis clericis: AB 112) tibi ... ut: deest: AB Coll. tr. P. 113) adversaria: BDF Corr.; adversarius: EGH; ... contemnerit: BEFGH Corr. 114) eum: deest: EGH || can. 13. 115) Codd. coll. o. pr. EH 116) ABCFG Corr. 117) Ep. scr. a. 494. 495. ap. Thiel p. 389. — Jaffé no. 432. — Ivo Decr. VI, 108. — Coll. tr. P. I, 46, 41. 118) Faustinus: EGH 119) seque: CD Coll. tr. P. 120) ab cunab.: ABF; ab incunabulis: Ivo Coll. tr. P. 121) actoris (?): Coll. tr. P. 122) licet: AB 123) add.: factum: EGH Ed. Bas.; actoris (?): Coll. tr. P. 124) Codd. et Edd. coll. o. Ivo Coll. tr. P. 125) conqueruntur: AB 126) Codd. et Edd. coll. o. pr. Bas. Lugd. II, III.; Ivo Coll. tr. P. 127) Codd. coll. o. pr. CFH; — Corr. Codd. orig. Ivo Coll. tr. P.; et qui: CH; qui: F; atque contra: orig.; et qui: deest: Edd. Bas. Ven. II, Par. Lugd.; et eodem: Edd. rel. 128) puls.: deest: AB 129) nostro: EFH 130) qui si illo clericum: Coll. tr. P. 131) Codd. coll. o. pr. DF; — Edd. Bas. Ven. II, Par. Lugd. 132) firmarunt: EGH; firmaverunt: B orig. || can. 14. 133) episcopis orthodox.: EGH 134) Caput Pseudoisid., — c. 4. ap. Hinschius p. 95. — Jaffé no. XXIII. — Ans. ded. I, 13.; ib. III, 44.; Ans. II, 37.; Polyc. I, 2, 3. 135) add.: insuper: orig. Ans. ded. I, III. Ans. 136) add.: ecclesiae: ABCD 137) et: deest: H Ans. 138) a Domino: AB 139) ipsoque: orig. Ans. ded. I, III.; ipso: Codd. orig.; ipso Domino: Ed. Bas. — cf. Matth. c. 16. v. 18. 140) Codd. et Edd. coll. o. Polyc. 141) sedis: AB 142) add.: et clericis: AB 143) pres. etc.: Ans., ubi seqq. desunt 144) determinari: EGH 145) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. ded. I, III. Polyc. 146) dominum: orig.; deum: Codd. origin. 147) obediunt: EGH 148) praecepta: Ans. ded. I, III. || can. 15. 149) Codd. coll. o. pr. AB 150) add.: eius: EGH; — Fragm. Ep. Pelagii I. (555–60.) — Jaffé no. 637. — Coll. tr. P. I, 54, 13. 151) exponere: EGH; disponere: C; presidem ... proponere: AB 152) accusationes non debet: AB; desinat: Ed. Bas. Coll. tr. P.